

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1468

16 de septiembre de 2026

Presentado por la señora Soto Aguilú

Referido a

LEY

Para añadir un nuevo Artículo 1345-A a la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de establecer deberes de transparencia aplicables al arrendador que repercuta al arrendatario de un inmueble destinado a una actividad comercial, profesional, industrial o de otra naturaleza no residencial cargos por los servicios de energía eléctrica, agua o alcantarillado que no sean facturados directamente al arrendatario por la entidad proveedora; requerir la divulgación escrita del método utilizado para determinar dichos cargos; disponer el contenido mínimo de los estados de cuenta; reconocer el derecho del arrendatario a examinar la factura matriz y la documentación utilizada para calcular el cargo; disponer sobre lecturas de submedición, créditos, ajustes y cargos administrativos; establecer un procedimiento para objetar cargos; preservar la jurisdicción y reglamentación de las entidades reguladoras competentes y las disposiciones aplicables a la propiedad horizontal; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Civil de Puerto Rico reconoce que el arrendamiento constituye una relación contractual mediante la cual el arrendador cede temporalmente al arrendatario el uso y disfrute de un bien a cambio de un precio cierto. Como parte de las obligaciones inherentes a esa relación, el Artículo 1346 de la Ley 55-2020, según enmendada, dispone que corresponde al arrendatario pagar puntualmente los suministros, las cargas y las contribuciones propias de la actividad para la cual utiliza el bien arrendado.

En numerosos arrendamientos de locales destinados a actividades comerciales, profesionales, industriales o de otra naturaleza no residencial, los servicios de energía eléctrica, agua o alcantarillado no son facturados directamente al arrendatario por la entidad que los provee. En estos casos, una factura puede corresponder a un edificio, centro comercial, propiedad o conjunto de locales y, posteriormente, el arrendador, administrador o agente repercute todo o parte de ese costo a uno o más arrendatarios.

La existencia de este tipo de arreglo no es, por sí misma, incompatible con la libertad contractual. No obstante, cuando el arrendatario no es el cliente directo de la entidad proveedora, puede carecer de acceso ordinario a la factura que origina el cobro, las lecturas utilizadas, los créditos o ajustes aplicados y la información necesaria para determinar cómo se calculó la cantidad que se le exige pagar. Esta situación adquiere particular importancia cuando el cargo varía mensualmente o depende de una lectura de submedidor, un porcentaje, el área ocupada, una proporción contractual, un factor de distribución u otro mecanismo.

El propósito de esta Ley no es establecer tarifas de energía eléctrica, agua o alcantarillado; autorizar la reventa de dichos servicios; determinar cuándo puede utilizarse un contador maestro o un submedidor; ni sustituir las facultades del Negociado de Energía de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, el operador del sistema de transmisión y distribución, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o cualquier otra entidad con jurisdicción sobre la prestación, medición o facturación de estos servicios. Tales materias continuarán rigiéndose por las leyes, reglamentos, órdenes, tarifas y términos de servicio aplicables.

Esta Ley tampoco pretende imponer una metodología para distribuir costos entre arrendatarios. Su objetivo es establecer un principio más limitado: cuando un arrendador repercute separadamente al arrendatario un cargo basado total o parcialmente en el costo de un servicio que no es facturado directamente a este último, el arrendatario debe tener información suficiente para conocer qué se le está cobrando, de dónde surge la cantidad y cómo fue calculada. La obligación aplicará independientemente de que el cargo sea denominado reembolso, renta adicional, gasto operacional, cargo común u otra expresión

contractual, siempre que la cantidad dependa total o parcialmente del costo del servicio y sea objeto de facturación, cálculo o reconciliación separada.

La obligación de transparencia que aquí se establece cobra especial importancia ante la diversidad de estructuras contractuales que existen en Puerto Rico. Algunos contratos utilizan submedición; otros establecen porcentajes de distribución; otros consideran el área ocupada; y determinados inmuebles pueden incorporar costos atribuibles a áreas comunes. La presente Ley no valida ninguno de estos métodos por el mero hecho de divulgarlo. Todo mecanismo de medición, distribución, recobro o repercusión deberá ser permitido por el ordenamiento jurídico y la reglamentación aplicable.

Asimismo, en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, las obligaciones del titular respecto a gastos comunes continúan sujetas a la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a la escritura matriz y al reglamento correspondiente. Esta Ley solamente regulará la transparencia de aquellos cargos que posteriormente un titular arrendador repercuta a su arrendatario como parte de la relación contractual entre ambos.

La Asamblea Legislativa reconoce, además, la política pública reafirmada mediante la Ley 122-2026 respecto a la libertad de forma de los contratos de arrendamiento que no excedan de seis (6) años. Por ello, esta Ley no exige que todo contrato de arrendamiento no residencial conste por escrito. Requiere únicamente que, cuando exista un mecanismo para repercutir separadamente cargos por los servicios cubiertos por esta Ley, la metodología del cargo sea informada por escrito al arrendatario. Tal divulgación podrá formar parte del contrato, de un anejo, de un acuerdo separado o de otra comunicación escrita o electrónica que pueda conservarse y reproducirse.

La transparencia en este tipo de cargos protege la certeza contractual de ambas partes. Permite al arrendatario verificar la obligación que se le reclama y permite al arrendador documentar que el cargo fue calculado conforme al acuerdo existente y al derecho aplicable. De esta manera se reducen controversias, se facilita la reconciliación de cantidades y se promueven relaciones comerciales más claras sin alterar las competencias de las entidades encargadas de regular los servicios públicos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 1345-A a la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 1345-A.- Transparencia en cargos por servicios de energía eléctrica, agua o alcantarillado repercutidos en arrendamientos no residenciales.

(a) Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este Artículo aplicarán a todo arrendamiento de un bien inmueble destinado predominantemente a una actividad comercial, profesional, industrial o de otra naturaleza no residencial cuando el arrendador, directamente o por conducto de un administrador, agente o persona autorizada, cobre o repercuta al arrendatario todo o parte del costo correspondiente a los servicios de energía eléctrica, agua o alcantarillado que no sean facturados directamente al arrendatario por la entidad proveedora.

La obligación aplicará independientemente de la denominación contractual utilizada para el cargo, incluyendo reembolso, renta adicional, gasto operacional, cargo común u otra expresión, siempre que la cantidad dependa total o parcialmente del costo del servicio y sea objeto de facturación, cálculo o reconciliación separada. No aplicará cuando las partes hayan pactado un canon fijo que incluya uno o más de estos servicios sin facturación, cálculo o reconciliación posterior basada en el costo o consumo del servicio.

Para propósitos de este Artículo:

(1) “cargo por servicio público repercutido” significa toda cantidad que el arrendador atribuya o cobre al arrendatario con el propósito de recuperar total o parcialmente el costo de los servicios de energía eléctrica, agua o alcantarillado facturados al arrendador, propietario, administrador, Consejo de Titulares u otra persona distinta del arrendatario;

(2) "factura matriz" significa la factura, estado de cuenta o documento equivalente emitido por la entidad proveedora que constituya la base total o parcial del cargo repercutido al arrendatario; y

(3) "submedidor" significa todo equipo de medición distinto al contador oficial de la entidad proveedora que sea utilizado para determinar o estimar la porción de consumo atribuible a un arrendatario. La inclusión de este término no se interpretará como autorización para instalar o utilizar un equipo de medición que no esté permitido por el ordenamiento aplicable.

(b) Divulgación escrita del método de cálculo.- Antes de imponer por primera vez un cargo por servicio público repercutido, el arrendador deberá informar por escrito al arrendatario:

(1) el servicio al cual corresponde el cargo;

(2) la entidad que provee el servicio;

(3) el método utilizado para determinar la cantidad atribuible al arrendatario;

(4) si el cálculo se basa en una lectura de submedidor, porcentaje, área ocupada, proporción contractual, distribución de áreas comunes u otro criterio;

(5) la manera en que se consideran, si alguna, las áreas comunes o los consumos no atribuibles exclusivamente al local arrendado;

(6) la periodicidad del cobro y de cualquier reconciliación;

(7) la existencia y cuantía o método de cálculo de cualquier cargo administrativo, de manejo o de procesamiento relacionado; y

(8) la manera en que se acreditarán al arrendatario los ajustes, devoluciones o créditos posteriormente reconocidos por la entidad proveedora.

1 La divulgación requerida por este inciso podrá constar en el contrato de arrendamiento, en
2 un anejo, en un acuerdo separado o en cualquier otro documento escrito o electrónico susceptible
3 de ser conservado y reproducido. Nada de lo dispuesto en este Artículo requerirá que el contrato
4 de arrendamiento principal conste por escrito cuando el Código Civil no exija tal formalidad.

5 (c) Estado de cuenta.- Cada vez que se cobre al arrendatario un cargo por servicio público
6 repercutido, el arrendador deberá proveer, junto con el cobro o mediante un documento electrónico
7 accesible al arrendatario, información suficiente para identificar:

8 (1) el período de facturación;

9 (2) el servicio correspondiente;

10 (3) el monto de la factura matriz utilizado como base para el cálculo, cuando resulte
11 aplicable;

12 (4) las unidades de consumo atribuidas al arrendatario, cuando el método utilizado dependa
13 de medición o submedición;

14 (5) el porcentaje, factor, proporción u otra variable utilizada para calcular el cargo;

15 (6) la cantidad final atribuida al arrendatario;

16 (7) cualquier crédito, ajuste, devolución o reconciliación correspondiente a períodos
17 anteriores; y

18 (8) cualquier cargo administrativo, de manejo o de procesamiento, el cual deberá aparecer
19 separadamente identificado y no podrá representarse como parte de la tarifa o cargo impuesto por
20 la entidad proveedora.

(d) *Derecho a documentación de respaldo.- El arrendatario podrá solicitar por escrito o por medios electrónicos acceso a la documentación que sustente un cargo por servicio público repercutido.*

Dentro de los diez (10) días laborables siguientes a la solicitud, el arrendador deberá proveer copia física o electrónica de:

(1) la factura matriz correspondiente;

(2) la lectura inicial y final del submedidor, cuando aplique y se encuentre disponible conforme al método de medición autorizado;

(3) el cálculo utilizado para determinar la cantidad atribuida al arrendatario; y

(4) cualquier crédito o ajuste de la entidad proveedora que afecte el período objeto del cobro.

El arrendador podrá ocultar de los documentos aquella información personal, financiera, contractual o relacionada con otros arrendatarios que no resulte necesaria para verificar el cargo objeto de la solicitud. No podrá ocultar información indispensable para corroborar el monto total pertinente, el período facturado, el consumo aplicable, el crédito recibido o el método utilizado para determinar la cantidad correspondiente al arrendatario.

(e) *Cambios en la metodología.- El arrendador no podrá modificar retroactivamente el método de distribución o cálculo utilizado para repercutir los cargos.*

Todo cambio permitido por el contrato y por el ordenamiento jurídico deberá ser notificado al arrendatario por escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación a su aplicación. Lo anterior no impedirá la aplicación de un cambio en una tarifa, factor, ajuste u otro componente impuesto directamente por la entidad proveedora o por una autoridad reguladora competente, siempre que el arrendador identifique dicho cambio en el próximo estado de cuenta.

(f) *Créditos, devoluciones y ajustes.- Cuando la entidad proveedora conceda al cliente de la factura matriz un crédito, devolución, ajuste o corrección relacionado con un período cuyo costo ya haya sido repercutido total o parcialmente al arrendatario, el arrendador deberá aplicar al arrendatario la porción que corresponda conforme al mismo método utilizado para distribuir el cargo original.*

El crédito deberá reflejarse no más tarde del segundo estado de cuenta emitido después de que el arrendador reciba o pueda razonablemente conocer el ajuste.

Si el arrendamiento hubiese terminado antes de aplicarse el crédito, el arrendador deberá incluirlo en cualquier reconciliación final o devolver al arrendatario la cantidad correspondiente dentro de treinta (30) días, salvo que exista una deuda líquida, vencida y exigible que permita una compensación conforme a derecho.

(g) *Objeción de cargos.- El arrendatario podrá objetar de buena fe un cargo por servicio público repercutido mediante comunicación escrita que identifique razonablemente la cantidad o el aspecto cuestionado y el fundamento de la objeción.*

Cuando la objeción dependa de documentación solicitada conforme al inciso (d), cualquier término contractual para objetar el cargo comenzará a transcurrir desde que la documentación necesaria para verificarlo sea provista.

El arrendador deberá contestar por escrito la objeción dentro de quince (15) días laborables de haberla recibido y deberá explicar el cálculo, corregir cualquier error o indicar las razones por las cuales sostiene el cargo.

Mientras una objeción de buena fe se encuentre pendiente, y siempre que el arrendatario pague oportunamente la parte no controvertida del cargo y las demás cantidades vencidas bajo el

1 contrato, la cantidad específicamente controvertida no constituirá por sí sola fundamento para
2 imponer penalidades por mora, declarar el incumplimiento del arrendamiento o resolver el contrato
3 hasta transcurridos diez (10) días desde que el arrendador emita su determinación escrita.

4 Nada de lo dispuesto en este inciso eximirá al cliente registrado ante la entidad proveedora
5 de las obligaciones que tenga frente a dicha entidad ni limitará las facultades de la entidad
6 proveedora respecto a su cliente conforme al ordenamiento aplicable.

7 (h) Conservación de documentos.- El arrendador conservará durante un término no menor
8 de cuatro (4) años, contado desde la fecha de cada cargo, la factura matriz, los cálculos, lecturas
9 disponibles, ajustes y demás documentos utilizados para determinar un cargo por servicio público
10 repercutido. Esta obligación podrá cumplirse mediante conservación electrónica siempre que los
11 documentos permanezcan accesibles y reproducibles.

12 (i) Limitaciones y armonización.- Nada de lo dispuesto en este Artículo:

13 (1) autoriza la reventa de energía eléctrica, agua, alcantarillado o cualquier otro servicio
14 cuando dicha práctica esté prohibida o limitada por ley, reglamento, orden, tarifa o términos de
15 servicio;

16 (2) autoriza el uso de un contador maestro, submedidor, equipo de medición, fórmula de
17 distribución, tarifa o cargo que no esté permitido por la autoridad competente;

18 (3) obliga a instalar un submedidor o cualquier otro equipo de medición cuando tal
19 instalación no sea requerida por el ordenamiento aplicable;

20 (4) modifica las tarifas, cargos, términos de servicio, derechos u obligaciones establecidos
21 por el Negociado de Energía de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, el operador del

1 sistema de transmisión y distribución, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o cualquier
2 otra entidad con jurisdicción;

3 (5) modifica los porcentajes de participación, gastos comunes, cuotas, derramas u
4 obligaciones de titulares establecidos conforme a la Ley 129-2020, según enmendada, conocida
5 como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, una escritura matriz o el reglamento de un
6 condominio;

7 (6) impide que un arrendador y un arrendatario acuerden que uno o más servicios estén
8 incluidos dentro de un canon fijo de arrendamiento sin facturación, cálculo o reconciliación
9 separada; ni

10 (7) se interpretará como validación de una metodología de distribución que de otro modo
11 resulte contraria a derecho.

12 Cuando exista conflicto entre este Artículo y una disposición especial de naturaleza
13 regulatoria que establezca requisitos más estrictos respecto a la medición, distribución, facturación,
14 recobro o reventa de un servicio, prevalecerá la disposición especial.

15 (j) Cargos administrativos.- Ningún cargo administrativo, de manejo, procesamiento o
16 gestión impuesto por el arrendador podrá identificarse o presentarse al arrendatario como si
17 hubiese sido impuesto por la entidad proveedora. Todo cargo de esta naturaleza deberá estar
18 expresamente pactado, identificarse separadamente y cumplir con las demás disposiciones legales
19 aplicables.

20 (k) Incumplimiento.- Toda cantidad cobrada en exceso como consecuencia de un error en
21 el cálculo, la omisión de un crédito o la aplicación de una metodología distinta a la divulgada deberá
22 ser acreditada o devuelta al arrendatario.

1 *El incumplimiento con las obligaciones establecidas en este Artículo constituirá*
2 *incumplimiento de una obligación legal del arrendador. La parte afectada podrá solicitar el*
3 *cumplimiento específico, la devolución de cantidades cobradas en exceso y los demás remedios que*
4 *procedan conforme a este Código o a otra ley aplicable. Ninguna disposición de este Artículo se*
5 *interpretará como autorización para una doble recuperación por el mismo concepto."*

6 Sección 2.- Aplicación a contratos existentes.

7 Las disposiciones del Artículo 1345-A aplicarán en su totalidad a los contratos de
8 arrendamiento otorgados, renovados, prorrogados o materialmente modificados
9 después de la vigencia de esta Ley.

10 En los contratos existentes a la fecha de vigencia, el arrendador deberá, dentro de
11 noventa (90) días, proveer al arrendatario una divulgación escrita del método que se
12 encuentre utilizando para repercutir los cargos cubiertos por esta Ley. Los incisos (c), (d),
13 (h), (i), (j) y (k) del Artículo 1345-A aplicarán a los cargos facturados después de
14 transcurrido dicho término. El inciso (f) aplicará únicamente a créditos, devoluciones,
15 ajustes o correcciones relacionados con cargos facturados después de transcurrido dicho
16 término.

17 Los incisos (e) y (g) del Artículo 1345-A aplicarán a un contrato existente cuando
18 este sea renovado, prorrogado o materialmente modificado después de la vigencia de
19 esta Ley. Nada de lo dispuesto en esta Sección se interpretará como autorización para
20 modificar retroactivamente la metodología de distribución, el canon, los cargos u otros
21 términos económicos válidamente pactados, salvo mediante acuerdo de las partes o
22 cuando otra disposición legal o regulatoria así lo requiera.

1 Sección 3.- Separabilidad.

2 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, disposición, sección o
3 parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción,
4 la sentencia dictada no afectará, menoscabará ni invalidará las restantes disposiciones de
5 esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo,
6 oración, palabra, disposición, sección o parte que hubiese sido declarada inconstitucional
7 o nula.

8 Sección 4.- Interpretación.

9 Esta Ley se interpretará de manera compatible con la Ley 55-2020, según
10 enmendada; la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación
11 y ALIVIO Energético de Puerto Rico”; la Ley 17-2019, según enmendada, conocida como
12 “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”; la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de
13 1945, según enmendada; la Ley 129-2020, según enmendada; la reglamentación vigente
14 sobre los servicios de energía eléctrica, agua y alcantarillado; y cualquier otra ley,
15 reglamento, orden, tarifa o término de servicio aplicable.

16 Ninguna disposición de esta Ley conferirá al arrendador facultades regulatorias
17 ni derechos sobre un servicio que no posea conforme al ordenamiento vigente.

18 Sección 5.- Vigencia.

19 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, sujeto al
20 término de noventa (90) días dispuesto en la Sección 2 para la aplicación de determinados
21 deberes a los contratos existentes.